

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4484/2532

นาย ดิลก กุลเจริญสินชล หรือ นาย ฮิม
แซ่โจ้ว

บริษัท สี่ ลม พลาซ่า จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 199

จำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาฟ้องในวันที่ 19 มีนาคม 2529 แต่ยื่นคำให้การในวันที่ 28 มีนาคม 2529 แม้ในหมายเรียกจะเขียนไว้ว่า รับวันที่ 20 มีนาคม 2529 แต่ในชั้นไต่สวนจำเลยมิได้นำสืบว่าใครเป็นผู้เขียนและจำเลยได้รับหมายในวันที่ 20 มีนาคม 2529 เมื่อจำเลยยื่นคำให้การเกินกำหนดไป 1 วัน จึงถือได้ว่าจงใจขาดนัดยื่นคำให้การ.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยฐานผิดสัญญาจ้างเหมาค่าแรงเป็นเงิน
188,161.40 บาท

จำเลยยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยยื่นเกินกำหนดจึงไม่รับ

จำเลยยื่นคำร้องขอยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วสั่งไม่อนุญาตให้ยื่นคำให้การ จำเลยแถลงคัดค้านคำสั่ง
ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การหรือไม่ นั้น เห็นว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาฟ้องวันที่ 19 มีนาคม 2529 แต่จำเลยยื่นคำให้การวันที่ 28 มีนาคม 2529 เกินกำหนดไป 1 วัน นางสาวฐิติรัตน์ ตันติกุลวิจิตร ทนายจำเลยเบิกความว่า ที่ยื่นคำให้การในวันดังกล่าวเนื่องจากเข้าใจว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องวันที่ 20 มีนาคม 2529 เพราะในหมายเรียกเอกสารหมาย ล.1 เขียนไว้ว่า รับวันที่ 20 มีนาคม 2529 ผู้ใดเป็นผู้เขียนจำเลยก็ไม่นำสืบ ในชั้นไต่สวนจำเลยมิได้นำสืบว่าจำเลยได้รับในวันที่ 20 มีนาคม 2529 จำเลยยื่นคำให้การเกินกำหนดไป 1 วัน จึงถือได้ว่าจงใจขาดนัด ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิญโญ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ